

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ווליד טאהא
מנסור עבאס
ואליד אל הואשלה
אימאן ח'טיב יאסין
יאסר חוג'יראת

פ/25/1339

הצעת חוק תאגידי מים וביו (תיקון – הפסקת התקשרות עם חברה), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 1א6. בחוק תאגידי מים וביו, התשס"א–2001¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6א יבוא :

"הפסקת הפעלת 1א6. על אף האמור בפרק זה, רשות מקומית המפעילה שירותי מים וביו את שירותי המים והביו שבתחומה באמצעות באמצעות חברה רשאית להפסיק את הפעלתם של שירותי המים והביו כאמור באמצעות חברה ולהפעיל את אותם שירותים בעצמה לשם שיפור איכות השירות הניתן לצרכן, ובלבד שמסרה לרשות הצהרה בדבר יכולתה לספק לתושביה את השירותים האמורים באופן יעיל."

2. בתיקון סעיף 6ב (1) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או הפסיקה להפעיל את שירותי המים והביו שבתחומה באמצעות חברה בהתאם להוראות סעיף 1א6".

דברי הסבר

אחת ממטרותיו של חוק תאגידי מים וביו, התשס"א–2001 (להלן – החוק), היא להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותה, במחירים סבירים ובלא אפליה, בתחום שירותי המים והביו. החוק מחייב את הרשויות המקומיות להקים תאגידי מים וביו (להלן – חברות), שתפקידן העיקרי הוא מתן שירותי מים וביו בתחומיהן ברמה נאותה לכלל התושבים ובלא אפליה. בנוסף לכך, החוק מסמך את החברות לגבות את התשלומים בעד שירותי המים והביו. בשנת 2001, בעת חקיקת החוק, היו בעיות בתשתיות המים והביו ובפיתוחן, בשיעור הגבייה על ידי

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

הרשויות המקומיות, באופן אספקת המים ובתחומים נוספים הקשורים לשירותי המים והביוב. בכדי לפתור בעיות אלה, הוחלט לבצע רפורמה בשירותי המים והביוב ולקבוע כי כל רשות מקומית תעביר את סמכויותיה לעניין שירותי מים וביוב לחברה מקצועית, העברת הסמכויות לחברות כאמור תביא לייעול משק המים.

ואולם, אחרי כ-20 שנה מאז חקיקת החוק, לא ניכר שיפור משמעותי בתחום זה ולא הושגו המטרות שלשמן נחקק החוק. יצוין כי בחלק מההיבטים אף ניכרת החמרה ברמת שירותי המים והביוב: חלה עלייה דרמטית במחירי המים, איכות המים נותרה ירודה, הטיפול בקריאות התושבים ביישובים רבים גרוע, אי אספקת מים לעיתים תכופות, שיעורי הריביות על חובות גבוהים מאוד וחלק מהחברות אף מבצעות עבודות בתשתיות המים והביוב ברחבי הרשות בלי לעדכן את הרשות המקומית.

מטרת החוק הייתה כאמור להביא לכדי שיפור מצב משק המים במדינה, ומאז שעבר החוק הרבה דברים השתנו, מצב הרשויות המקומיות השתפר ושיעורי הגבייה בתחומים אחרים עלו.

לפיכך, מוצע לקבוע כי כל רשות מקומית שהפעילה את שירותי המים והביוב שבתחומה באמצעות חברה, תהיה רשאית להפסיק את להפעיל שירותים אלה באמצעות חברה ולהפעיל בעצמה את שירותי המים והביוב, אם מסרה לרשות הממשלתית למים ולביוב הצהרה על כך שביכולתה לעשות כן באופן יעיל.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/2450).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ווליד טאהא וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2041) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ווליד טאהא (פ/24/459). הצעת החוק זהה לפ/24/459 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)